Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **01967**

(24 de marzo de 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución Nº 254 del 2 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución Nº 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución N° 155 del 4 de enero de 2022[2], y

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA o "está Entidad") – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*
[2] "*Por la cual se designa Coordinador del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA"*

administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS o "el Ministerio") y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy MADS, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…), 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. Antecedentes

2.1 Mediante la Resolución No. 599 del 15 de junio de 1991 el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA otorgó a LASMO viabilidad ambiental para la actividad de explotación petrolera en el "Campo Santiago", las nuevas áreas de Trompillos y El Palmar; y el oleoducto Santiago - El Porvenir, localizados en jurisdicción del departamento del Casanare.

2.2 Así mismo, con Resolución No. 603 del 31 de mayo de 1995 el hoy MADS otorgó Licencia Ambiental a la sociedad LASMO para la perforación del pozo de Desarrollo Santiago 10, localizado en jurisdicción del municipio de Maní, departamento del Casanare.

2.3 A través de la Resolución No. 160 del 20 de febrero de 1996, el Ministerio, estableció el PMA para la construcción de la línea de flujo Santiago 10 – Estación Santiago, localizado en el municipio de Maní en el departamento de Casanare.

2.4 Mediante radicado 3110-1-23853 del 28 de octubre de 1998 PETROBRAS COLOMBIA LTD. informó al Ministerio sobre la venta del 100% de las acciones de LASMO a BRASPETRO OÍL SERVICIES COMPANY, que a partir del 22 de octubre de 1998 se denominaría PETROBRAS COLOMBIA LTD.

2.5 Mediante la Resolución No. 147 del 8 de marzo de 1999 el entonces Ministerio estableció Plan de Manejo Ambiental para la perforación del pozo de desarrollo Trompillos 3 localizado en el Campo Santiago, municipio de Maní, Casanare (Trámite que en ese momento correspondió al Expediente LAM0857).

2.6 Por medio de la Resolución No. 317 del 3 de mayo de 1999 el hoy MADS estableció Plan de Manejo Ambiental, para el trazado de la línea de flujo El Palmar - Estación Santiago, localizado en el Campo Santiago, municipio de Maní, departamento de Casanare (Trámite que en ese momento correspondió al Expediente LAM0857).

2.7 A través de la Resolución No. 338 del 10 de mayo de 1999, el Ministerio estableció Plan de Manejo Ambiental para la perforación de los pozos Palmar 2 y Palmar 3, así como la construcción de la línea de flujo Palmar 2 - Estación Santiago localizados en el Campo Santiago, municipio de Maní, departamento de Casanare.

2.8 A través de la Resolución No. 596 del 28 de julio de 1999 el entonces Ministerio estableció Plan de Manejo Ambiental, para la perforación de los pozos de desarrollo Santiago 4 (Sidetrack), Santiago 12 y Santiago 12 A y sus líneas de flujo hasta la Estación Santiago (Trámite que en ese momento correspondió al Expediente LAM0857).

2.9 El Ministerio a través del Auto No. 172 del 24 de febrero de 2004 ordenó acumular el expediente LAM0857 al expediente LAM0425, para que en este último se surtiera el trámite relacionado con la actividad de explotación petrolera en el "Campo Santiago".

2.10 Mediante la Resolución No. 694 del 27 de junio de 2014 la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones de las Licencias Ambientales No. 599 de 1991 y No. 603 de 1995 y del Plan de Maneo Ambiental de la sociedad PETROBRAS COLOMBIA LIMITED a favor de ECOPETROL.

2.11 Mediante Auto No. 5909 del 24 de diciembre de 2014 la ANLA requirió a la empresa, para que allegara la información relacionada con el estado de las piscinas de tratamiento de lodos en cada una de las plataformas, un diagnóstico de las áreas afectadas por el rompimiento, fracturamiento y desbordamiento del material contenido en las piscinas de tratamiento de lodos, las actividades a ejecutar en la recuperación o restauración del área intervenida, así como presentar ajustes al programa de monitoreo de la dinámica poblacional del recurso fáunico en las áreas intervenidas por las actividades de Campo Santiago, entre otros.

2.12 Por medio de la Resolución No. 0899 del 28 de julio de 2015 la ANLA autorizó cesión parcial de los derechos y obligaciones derivados de la Resolución 599 del 15 de julio de 1991, a favor de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., (proyecto Oleoducto Santiago– El Porvenir).

2.13 A través del Auto 4206 del 05 de octubre de 2015 la ANLA requirió la ejecución de actividades relacionadas con instalar barreras físicas que impidan a los animales silvestres, el ingreso a las piscinas de tratamiento de aguas residuales industriales, así como allegar información relacionada con un informe sobre las medidas implementadas para garantizar el aislamiento de las piscinas, el plan de abandono del sistema, el plan de intervención de canales perimetrales en las plataformas de todos los pozos que se encuentran en las locaciones, los soportes que permitan constatar la realización de las capacitaciones efectuadas previo al inicio de las actividades en la que se divulgaron el Plan de Manejo Ambiental, entre otros.

2.14 A través de la Resolución No. 1623 del 27 de julio de 2022 la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0599 del 15 de julio de 1991 al proyecto "Explotación petrolera en el "Campo Santiago" y de la Licencia Ambiental para la perforación del "Pozo Santiago 10", otorgada mediante Resolución 603 del 31 de mayo de 1995, localizado en jurisdicción del municipio de Maní en el departamento de Casanare, a favor de la sociedad HOCOL S.A. con NIT. 860.072.134-7.

- **De la Medida Preventiva**

2.15 El entonces grupo de Hidrocarburos de esta Entidad realizó visita al proyecto Campo Santiago los días 22 al 24 de mayo de 2017 del cual se generó el concepto técnico No. 3150 del 30 de junio de 2017 acogido por el Auto No. 3927 del 7 de septiembre de 2017.

2.16 El entonces Grupo de Hidrocarburos de la ANLA a través del memorando con radicado ANLA No. 2017080615-3-000 del 27 de septiembre de 2017, remitió el concepto técnico No. 4606 del 25 de septiembre del mismo año, que recomendó evaluar la pertinencia de imponer a ECOPETROL medida preventiva, el cual fue acogido a través del artículo primero de la Resolución No. 1346 del 25 de octubre de 2017, consistente en la suspensión de la conducción del sistema segregación de aguas limpias y contaminadas ubicada en la Estación Santiago - TK106 (dentro del Campo Santiago) con punto de descole identificado en las coordenadas planas N: 1015277- E: 862433 (sistema de referencia MAGNA –SIRGAS, origen este) y que corresponde al tramo donde se evidenció la presencia de hidrocarburos.

2.17 La citada Resolución fue comunicada a ECOPETROL S.A, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de forma electrónica remitida a los correos notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co, atencionusuarios@corporinoquia.gov.co y quejas@procuraduria.gov.co el 27 de octubre de 2017, respectivamente.

2.18 ECOPETROL a través del radicado ANLA 2017106615-1-000 del 4 de diciembre de 2017, reiterado por el radicado ANLA No. 2022135319-1-000 del 1 de julio de 2022, solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 1346 del 25 de octubre de 2017.

2.19 De conformidad con lo anterior el Grupo de Sur Orinoquia – Amazonas de esta Entidad, evaluó técnicamente estas solicitudes, de la cual se generó el concepto técnico No. 7450 del 30 de noviembre de 2022, el cual sirvió de sustento para levantar la Medida Preventiva en comento mediante la Resolución No. 00180 del 7 de febrero de 2023.

2.20 La citada Resolución fue comunicada a ECOPETROL, Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA y a la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales y agrarios de forma electrónica mediante radicados 2023023207-2-000, 2023023210-2-000 y 2023023211-2-000 del 7 de febrero de 2023 remitidos a los correos notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co, atencionusuarios@corporinoquia.gov.co y quejas@procuraduria.gov.co, respectivamente.

2.21 Como consecuencia del seguimiento realizado al proyecto Campo Santiago, el Grupo de Sur Orinoquía Amazonas de esta autoridad ambiental, remitió a través del memorando N° 2022272525-3-000 del 2 de diciembre de 2022, el concepto técnico 7456 del 30 de noviembre de 2022 a la Oficina Asesora Jurídica, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en la evaluación técnica llevada a cabo por el grupo de Sur Orinoquía - Amazonas de la subdirección de seguimiento de licencias ambientales de la cual se emitió el concepto técnico 07456 del 30 de noviembre de 2022, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe al siguiente hecho:

1. Por haber realizado un inadecuado manejo de aguas residuales industriales al interior de la Planta de Inyección de Agua – PIA, al evidenciarse derrames en inmediaciones del tanque de almacenamiento de aguas de producción - TK-106, que presuntamente afectaron y/o pusieron en riesgo la Zona de Préstamo Lateral ubicada contigua a la planta de inyección de aguas – PIA. y que corresponde al tramo donde se evidenció la presencia de hidrocarburos.

Lo anterior teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita de seguimiento ambiental que realizó está entidad al campo Santiago el 22 al 24 de mayo de 2017 (de la cual se generó el concepto técnico No. 3150 del 30 de junio de 2017, acogido mediante auto de seguimiento 03927 del 7 de septiembre de 2017) y el cual es sustento del concepto técnico de inicio No. 7456 del 30 de noviembre de 2022, en el cual reposa entre otros los siguientes registros fotográficos:

Fotografía 24. Imagen en donde se observa la ubicación de la piscina que presenta contaminación por hidrocarburos (N: 1015282- E: 862376, origen Este)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, 24/05/2017

Fotografía 25. Imagen en donde se observa la contaminación por hidrocarburos en el suelo y en el agua (N: 1015280 - E: 862428, origen Este)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, 24/05/2017

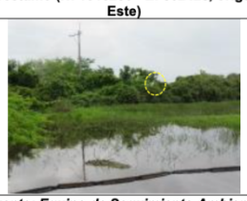
Fotografía 26. Detalle del tubo por donde drenan las aguas aceitosas que contaminan la zona de préstamo (N: 1015277- E: 862433, origen Este)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, 24/05/2017

Fotografía 27. Imagen en donde se observan las barreras en tela oleofílica instaladas en la zona de préstamo (N: 1015280 - E: 862428, origen Este)

Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, 24/05/2017

Fotografía 28. Imagen en donde se observa la abundante cobertura vegetal que presenta el perímetro de la zona de préstamo (N: 1015280- E: 862428, origen Este)



Fuente: Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, 24/05/2017

Al respecto, el citado concepto técnico señaló:

"(…) durante la visita se observó que en el área en donde opera la PIA (específicamente en inmediaciones del tanque de almacenamiento de aguas de producción - TK-106) existe un área de préstamo lateral que ya se convirtió en un ecosistema léntico (en donde se presentan interacciones entre plantas, animales y microorganismos) a donde, en teoría, sólo drenan aguas lluvias limpias (ver fotografía 24). Sin embargo, en el recorrido realizado se observó que las aguas y el suelo de las orillas de este cuerpo de agua presentan contaminación por hidrocarburos (ver fotografía 25).

En esta área se observó la existencia de un tubo por donde drenan aguas aceitosas, tubería que para el momento en que se realizó la visita contaba con un tapón improvisado de plástico completamente impregnado de hidrocarburos (ver fotografía 26), por lo que es evidente que el sistema de segregación de las aguas limpias y contaminadas no se encuentra funcionando adecuadamente.

Adicionalmente, durante la visita se observó que la Empresa instaló barreras de tela oleofílica para absorber los residuos de hidrocarburos presentes en el espejo de agua (ver fotografía 27), lo que hace aún más evidente la contaminación que se viene presentando sobre el espejo de agua.

Al indagar sobre las causas puntuales que estaban originado la contaminación de este cuerpo de agua léntico, los representantes de la Empresa no brindaron ninguna información al respecto, respondiendo con silencio cada una de las preguntas realizadas por el equipo de seguimiento.

Debido a que la zona de préstamo presenta sobre sus márgenes una densa cobertura vegetal que es utilizada por la fauna como un área que provee refugio y alimento (ver fotografías 28 y 29), es evidente que principalmente las aves que tienen contacto directo con este cuerpo de agua contaminado, se pueden ver afectadas de manera letal por envenenamiento por ingestión.

De lo evidenciado durante la visita de campo, se concluye que la situación de contaminación observada, se encuentra afectando en forma directa al suelo, agua, fauna y flora de este ecosistema, ya que esta contaminación origina efectos directos sobre la biota, por los compuestos químicos tóxicos que producen daños a plantas, animales y principalmente sobre las poblaciones de microorganismos los cuales representan parte importante del ecosistema. (…)"

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta autoridad evidencia que, para la fecha de verificación de los hechos consignados en el concepto técnico citado (visita 22-24 de mayo de 2017), no se habrían implementado, entre otras, las medidas y actividades contenidas en las Fichas RLS.4 MANEJO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS - Las áreas previstas para el almacenamiento temporal de combustibles, lubricantes y/o productos químicos serán debidamente acondicionadas para este fin, mediante la impermeabilización de los suelos con geomembranas de alta densidad y/o el cubrimiento del área de almacenamiento, así como mediante la construcción de diques y/o cunetas perimetrales, conectadas a trampas de grasas y RLS.2 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES - Las aguas de lavado de los equipos, así como las aguas provenientes del sistema de cunetas temporales, que se construirán alrededor de todas aquellas instalaciones donde exista el riesgo de derrames, fugas o escapes de productos químicos, lubricantes y/o combustibles, serán conducidas al tanque y/o piscina de tratamiento de aguas de perforación, previo paso por trampas de grasa.

En ese sentido, es pertinente indicar que ECOPETROL a través del radicado ANLA No. 2017106615-1-000 del 4 de diciembre de 2017, por medio del cual solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta por la ANLA mediante Resolución No. 1346 del 25 de octubre de 2017 en uno de sus apartes señaló:

"(...) Se verificó que la causa de eventos de arrastre obedece a que, aunque la planta cuenta con una red de recolección de aguas mediante cunetas perimetrales y colectores, ***no se tiene una trampa de grasas que permita realizar la separación de las mismas, antes de ser conducida a la zona afectada*** *(…)" (negrilla fuera de texto)*

Por lo tanto, se realizó un inadecuado manejo de aguas residuales industriales al interior de la Planta de Inyección de Agua – PIA, al no contar con las trampas de grasa, lo que pudo afectar o poner en riesgo de afectación un área de préstamo lateral que ya se convirtió en un ecosistema léntico (en donde se presentan interacciones entre plantas, animales y microorganismos) en donde, en teoría, sólo se deberían drenan aguas lluvias limpias, teniendo en cuenta que dentro del recorrido realizado el 22 y 24 de mayo de 2017 se observó que las aguas y el suelo de las orillas de este cuerpo de agua presentaban presunta contaminación por hidrocarburos.

Dicho lo anterior y conforme a lo señalado en el concepto técnico de inicio No. 7456 del 30 de noviembre de 2022 esta Entidad considera procedente dar inicio al respectivo trámite sancionatorio con el fin de establecer si la conducta aquí comentada es constitutiva o no de infracción ambiental conforme lo señala el artículo 5 de la ley 1333 de 2009 en contra de ECOPETROL.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Radicado ANLA N° 2017106615-1-000 del 4 de diciembre de 2017.
2. ICA 18 con Radicado 2022108531-1-000 del 31/05/2022- Anexo 3/ Numeral 6 Aguas Superficiales. (Expediente LAM0425.)
3. Lo evidenciado en el concepto técnico N° 3150 del 30 de junio de 2017 acogido mediante Auto de seguimiento 03927 del 7 de septiembre de 2017. (Expediente LAM0425)
4. Lo evidenciado en el Concepto Técnico N°2158 del 15 de mayo de 2019 acogido mediante Auto 6236 del 14 de agosto de 2019. (Expediente LAM0425)
5. Lo evidenciado en el Concepto Técnico N° 04971 del 25 de agosto del 2022 acogido mediante Auto 8043 del 19 de septiembre de 2022. (Expediente LAM0425)

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad ECOPETROL S.A con NIT 899.999.068-1[3], de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0118-00-2017, estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO.- A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia

[3] Verificado hoy 20 de marzo de 2023 el RUES, la sociedad COMTROL se encuentra activa https://www.rues.org.co/Expediente

integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. "*Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente auto a la sociedad ECOPETROL S.A con NIT 899.999.068-1 a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 24 de marzo de 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA
Contratista

Revisor / L□der
CONSUELO BARRAGAN AVILA
Contratista

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

Expediente No. SAN0118-00-2017
Concepto Técnico N° 7546 del 30 de noviembre de 2022
Fecha: 20 de marzo de 2023

Proceso No.: 2023061695

Archívese en: SAN0118-00-2017
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.